

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Permohonan Semakan No: 2304-A0010-003-0049

Antara

Puteri Zatur Rawihah binti Asordin

...Pemohon

Lwn

Qassim Lavendran bin Taseandran

...Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

DI SHAH ALAM

Permohonan No Kes: 10300-026-0216-2018

Antara

Puteri Zatur Rawihah binti Asordin

...Plaintif

Lwn

Qassim Lavendran bin Taseandran

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No. 2302-A0010-003-0021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), 8 Ogos 2023 bersamaan 21 Muharam 1445H]

Peguam Syarie

Pemohon: *Puan Nurul 'Ain binti Kamarudin dari Tetuan Nurul & Associates*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon Puteri Zatur Rawihah binti Asordin telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor berhubung arahan/perintah YA Hakim Bicara di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam sebagaimana berikut:

1.1 Mahkamah Tinggi Syariah pada 12/4/2021 telah meluluskan kos dikenakan kepada Plaintiff sebanyak RM250.00;

1.2 Mahkamah Tinggi Syariah pada 3.5.2021 telah mengarahkan soalan semula Peguam Syarie Plaintiff ditolak atas alasan jawapan yang disoal tiada dalam catatan YA Hakim sebelum ini.

[2] Dalam permohonan Semakan ini, Pemohon memohon mendapatkan perintah sepertimana berikut:

i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap arahan/perintah YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang memerintahkan Plaintiff dikenakan kos sebanyak RM250.00

ii. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap arahan/perintah YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang menolak soalan-soalan semula Peguam Syarie Plaintiff atas alasan jawapan yang disoal tiada dalam catatan YA Hakim Bicara sebelum ini.

iii. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor mengeluarkan arahan supaya Mahkamah Tinggi Syariah membatalkan arahan/perintah bertarikh 12/4/2021 demi keadilan sepertimana selari dengan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

iv. Kos keseluruhan prosiding ini ditanggung sepenuhnya dan keseluruhannya oleh pihak Responden.

v. Apa-apa perintah lain yang difikirkan sesuai dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Alasan Semakan

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 19/4/2023 dengan mengemukakan alasan sebagaimana berikut:

i. YA MTS yang baharu mengambil alih kes ini daripada YA MTS terdahulu secara terus tanpa meneliti catatan YA sebelum ini telah memutuskan Perintah kos RM250 kepada Plaintiff (Pemohon).

ii. YA MTS yang baharu pada 3.5.2021 telah menolak soalan semula Peguam Syarie Plaintiff atas alasan jawapan soal balas yang disoal semula tiada dalam catatan YA HMTS sebelum ini.

iii. YA MTS Shah Alam secara terus telah mengeluarkan arahan/perintah/penghakiman tanpa sebarang penelitian sewajarnya kerana

arahan/perintah/penghakiman tersebut adalah satu kekhilafan disebabkan tidak selaras dengan peruntukan undang-undang.

iv. Arahan/Keputusan/Perintah/Penghakiman YA Hakim Bicara adalah satu keputusan pra-matang apabila membuat keputusan kos terhadap Plaintiff tanpa penelitian terhadap catatan YA MTS terdahulu dan menolak soalan-soalan balas dalam catatan YA Hakim Bicara sebelum ini.

v. YA Hakim Bicara yang baharu telah membuat keputusan tanpa meneliti catatan-catatan YA Hakim Bicara sebelum ini berkaitan tarikh-tarikh kes sebelum ini.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 5/12/2008 di Sepang Selangor. Pihak-pihak kemudiannya telah bercerai talak satu kali pertaa pada 11/11/2012 dan selang beberapa minit kemudiannya pada tarikh yang sama telah bercerai kali kedua secara baik kubra iaitu talaq tiga yang telah disahkan di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor.

[5] Hasil perkahwinan tersebut Pemohon dan Responden telah dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Muhammad Danial bin Qasim Lavendran. Selepas perceraian, hak jagaan anak tersebut telah diberikan kepada Pemohon (ibu kandung) dan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Responden melalui Penghakiman Persetujuan dalam kes saman no: 10300-028-0651-2014.

[6] Pada 27/3/2018 Pemohon telah memfailkan Tuntutan Ubah Perintah Perjanjian Persetujuan Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah dan kes tersebut

masih dalam prosiding perbicaraan. Pada 12/4/2021 MTS telah meluluskan permohonan kos sebanyak RM250.00 terhadap Pemohon atas alasan Pemohon tidak hadir ke Mahkamah untuk sesi perbicaraan diteruskan.

[7] Seterusnya pada 3/5/2021, Pemohon mendakwa MTS telah menolak soalan - soalan balas Peguam Syarie Pemohon atas alasan jawapan yang disoal tiada dalam catatan YA Hakim Bicara terdahulu.

[8] Pemohon yang tidak berpuashati dengan dua arahan/perintah tersebut telah memfailkan Semakan ini untuk mendapatkan perintah sebagaimana di perenggan [2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[9] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Bicara Selangor serta Notis Permohonan Pemohon dan Afidavit Pemohon.

[10] Dalam kes ini, kami mendapati kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Saman No: 10300-026-0216-2018 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 6 Afidavit Pemohon.

[11] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan dalam

menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh disemak atau tidak. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[12] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes Mal No. 10300-026-0216-2018 (Tuntutan Ubah Perintah Perjanjian Hadhanah).

[13] Sehubungan dengan itu, kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan semakan ini ialah:

- a. Sama ada keputusan Hakim Bicara memberikan kos adalah suatu yang wajar.
- b. Sama ada wujud kekhilafan Hakim Bicara kerana menolak soalan semula Peguam Perayu (Plaintif)

Isu Pertama: Sama ada keputusan Hakim Bicara memberikan kos adalah suatu yang wajar.

[14] Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami mendapati bahawa semasa tarikh perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara pada 12/4/2021, Peguam Syarie Pemohon telah menyatakan Pemohon (Plaintif) tidak hadir kerana bertugas sebagai guru di Pulau Pinang dan sesi persekolahan baru

dibuka pada minggu lepas. Manakala Peguam Responden (Defendan) pula menyatakan kes pada hari ini ditetapkan untuk sambung perbicaraan dan pihak Defendan telah bersedia untuk menyoal balas Pemohon (Plaintif). Peguam Defendan turut menyatakan alasan Plaintif mula bekerja dan tidak dapat kebenaran polis adalah tidak kuat. Ini kerana ini perintah Mahkamah dan pihak Polis benarkan rentas negeri berdasarkan arahan Mahkamah. Seterusnya pihak Peguam Defendan mohon satu kos diawardkan atas ketidakhadiran Plaintif. Di akhir sebutan tersebut, YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan kos sebanyak RM250 dikenakan ke atas Plaintif (Pemohon) dan memberi peringatan agar Pihak-pihak mematuhi arahan Mahkamah.

[15] Bagi mengulas berkenaan isu kos ini, kami dapati pada tarikh perbicaraan sebelumnya iaitu pada 1/10/2020 pihak-pihak hadir termasuk peguam masing-masing. Kes pada tarikh tersebut ditetapkan untuk sambung bicara soal semula Plaintif dan bersambung pada tarikh berikutnya iaitu pada 9/11/2020. Namun Pihak Peguam Defendan (Responden) melalui surat bertarikh 13/10/2020 telah memohon penangguhan melalui surat bertarikh 13/10/2020 dan kes tersebut ditangguhkan pada 13/1/2021. Seterusnya kes 13/1/2021 telah ditangguhkan pada 12/4/2021 melalui Notis Tangguhan Bicara yang telah dikeluarkan pada 30/12/2020 kepada pihak-pihak iaitu:

NOTIS TANGGUHAN BICARA

Sila ambil perhatian bahawa kes di atas telah ditetapkan pada 13 Januari 2021 hari Rabu jam 3.00 petang telah ditangguhkan untuk bicara pada 12 April 2021 hari Isnin jam 11.00 pagi di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam Bertarikh 15 Jamadil Awal 1442 H bersamaan 30 Disember 2020.

[16] Maka berdasarkan kronologi dan Notis Tangguhan Bicara kes tersebut, kami mendapati bahawa pihak-pihak khususnya Plaintiff (Pemohon) sememangnya mengetahui tarikh tangguhan tersebut apatah lagi Peguam Syarie Plaintiff (Pemohon) hadir pada tarikh 12/4/2021. Kami juga mendapati tiada sebarang permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk penangguhan bicara pada 12/4/2021. Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa ketidakhadiran Plaintiff (Pemohon) pada tarikh 12/4/2021 sedangkan kes di peringkat sambung bicara soal semula Plaintiff, telah menyebabkan prosiding tidak dapat diteruskan dan Hakim Bicara mempunyai budi bicara untuk memerintahkan kos atas ketidakhadiran tersebut.

Isu Ke dua: Sama ada wujud kekhilafan Hakim Bicara kerana menolak soalan semula Peguam Perayu (Plaintiff)

[17] Bagi merungkaikan isu ini, kami sekali lagi telah membuat penelitian secara terperinci terhadap fail bicara khususnya catatan Hakim Bicara pada tarikh 3/5/2021. Hasil penelitian kami mendapati semasa sesi soal semula keterangan Plaintiff terdapat catatan Hakim Bicara yang merekodkan Peguam Defendan membangkitkan perihal Peguam Syarie Plaintiff yang membuat Soalan Semula sepertimana berikut:

- i. *Peguam Defendan: Mohon ditanya berdasarkan soalan saya*
- ii. *Soal Semula perlu berlandaskan soalan saya bukan keterangan Bertulis Plaintiff.*
- iii. *Peguam Plaintiff: Saya tanya berdasarkan Soal Balas Peguam Defendan, syaa rujuk Soal Balas bukan Penyata Keterangan.*
- iv. *Peguam Defendan: bukan berdasarkan keterangan Plaintiff, saya boleh bantah)*

- v. *Peguam Plaintiff: saya tak sempat nak catit Soal Balas, saya refer kepada Keterangan Plaintiff.*
- vi. *Peguam Defendan: jika Peguam Plaintiff nak teruskan saya akan cross balik kerana itu bukan soalan saya yang ditanya.*

[18] Berdasarkan celahan dan penjelasan oleh kedua-dua Peguam Plaintiff dan Defendan tersebut, kami dapati tiada sebarang catatan/arahan Mahkamah yang membuat ruling sama ada menerima atas menolak pencilahan tersebut. Namu napa yang tercatat dalam catatan Hakim Bicara menunjukkan Hakim merekodkan semua kenyataan sama ada daripada peguam Syarie Plaintiff dan Peguam Syarie Defendan sehinggalah Mahkamah merekodkan Peguam Plaintiff menutup sesi Soal Semula dan Mahkamah turut merekodkan: *Peguam Plaintiff seperti tidak bersedia untuk Soal Semula.*

[19] Berdasarkan ulasan tersebut kami tidak menemui dapatan Hakim Bicara yang menolak soal semula Plaintiff namun Hakim Bicara membuat dapatan bahawa Peguam Syarie Plaintiff kelihatan tidak bersedia untuk meneruskan sesi Soal Semula tersebut.

[20] Suka kami tegaskan bahawa proses semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes Mal

(Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[21] Kami seterusnya merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut :

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*

2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.
4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.
5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.
6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.
7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).
8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.

9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”.*

[22] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[23] Setelah meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Saman No: 10300-026-0216-2018 maka kami dapati:

- i. Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan kos sebanyak RM250.00 kepada Pemohon (Plaintif) atas ketidakhadiran semasa perbicaraan bersambung pada 12/4/2023.
- ii. Pemohon telah gagal mengemukakan justifikasi yang kukuh berkenaan isu penolakan Soalan Semula Plaintif dan Plaintif masih berpeluang menghujahkan isu ini di akhir perbicaraan sebelum keputusan diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[24] Justeru kami berpuashati bahawa Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan atau kekhilafan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

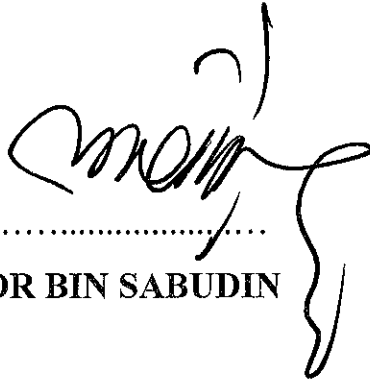
[25] Sebagai kesimpulannya kami bersetuju bahawa tiada keperluan untuk kami campur tangan perintah YA Hakim Bicara bertarikh 12/4/2021 dan 3/5/2021. Oleh yang demikian dengan hormatnya permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

[1] Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

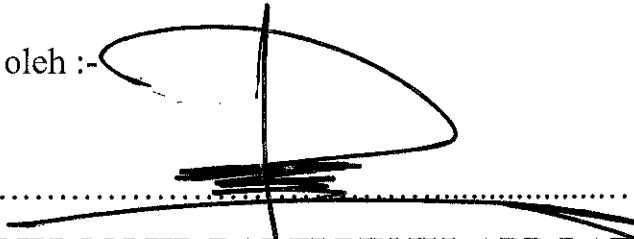


.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

